



PUTUSAN

Nomor 250 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SITI KOMSIYATIN;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/19 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Galor, RT 04 RW 02, Desa Tembalang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar tanggal 9 Juli 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SITI KOMSIYATIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk tujuan mengeksploitasi orang”, melanggar pertama Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI KOMSIYATIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama SITI KOMSIYATIN nomor rekening 0901642507;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI KOMSIYATIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid.Sus/2026



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama SITI KOMSIYATIN nomor rekening 0901642507;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1490/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 17 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 21 Juli 2025;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 150/Akta Pid.Sus/2025/PN Blt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar pada tanggal 17 September 2025 melalui surat tercatat dan diterima pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

- Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diubah menjadi Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara dan pidana denda yang diancamkan secara kumulatif. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut telah diubah menjadi alternatif;
- Bahwa karena ancaman pidana dalam tindak pidana yang dakwakan kepada Terdakwa, tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan ancaman pidana yang telah diubah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka berdasarkan asas *lex favo reo* atau *lex mitior*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara *a quo* akan diputus berdasarkan tindak pidana yang dakwakan kepada Terdakwa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juga telah diganti menjadi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, untuk selanjutnya tindak pidana yang dipertimbangkan terhadap diri Terdakwa, adalah sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan penerapan hukum pasal yang dinyatakan terbukti pada diri Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selanjutnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Budiono, Saksi Aril Wibisono dan Saksi Yayuk Puji Rahayu, telah memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia;
 - b. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Saksi Korban Nur Anggraeni untuk dapat bekerja ke Malaysia diantaranya berupa KK asli, fotokopi Akta dan KTP asli;
 - c. Bahwa Saksi Aril Wibisono menjanjikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia akan diberikan uang saku senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebagai pengganti biaya berangkat ke Malaysia maka Saksi Korban Nur Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua) bulan yang mana untuk

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid.Sus/2026



gaji per bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan mendapatkan uang senilai 1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- d. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023, Saksi Korban Nur Anggraeni bersama Saksi Siswanto diantar oleh Saksi Yayuk Puji Rahayu dan Saksi Aril Wibisono ke Laboratorium Klinik Ultra Medica Tulungagung untuk *Medical Check Up*;
- e. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WIB Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sambas Nomor 5, Kauman, Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan maksud untuk membuat paspor dan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk membuat paspor;
- f. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Korban Nur Anggraeni dan Saksi Siswanto datang ke rumah Terdakwa yang kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni diantar oleh Saksi Budiono berangkat ke Bandara Juanda Surabaya kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni berangkat menuju Batam menggunakan pesawat lalu turun di Bandara Batam, sesampainya di Batam Saksi Korban Nur Anggraeni dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal, lalu diantar ke Pelabuhan Batam dan orang tersebut menyuruh Saksi Korban Nur Anggraeni naik Kapal Feri;
- g. Bahwa di Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja di rumah majikan yang bernama Saudara Zahari, beralamat di Bandar Bukit Pucung BP 22 Nomor 77 Malaysia selama 6 (enam) bulan dan tidak mendapatkan gaji dari majikan;
- h. Bahwa sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni tidak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu;
- i. Bahwa menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM., berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan paspor oleh Saksi Korban Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia, bukan untuk bekerja;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM., Saksi Korban Nur Anggraeni dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural (berangkat ke Malaysia secara ilegal) karena menggunakan paspor dengan tujuan wisata dan menggunakan Visa Turis yang seharusnya menggunakan Visa Kerja;
- k. Bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, yang berwenang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang untuk bekerja ke luar negeri adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- l. Bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, prosedur pengajuan izin bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) merupakan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dalam proses administrasi di Dinas Tenaga Kerja serta memfasilitasi pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri, termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
- m. Bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terlebih dahulu mendaftar di Aplikasi "Siap Kerja", memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), mengunggah dokumen seperti KK, ijazah, buku nikah (jika menikah), sertifikat kompetensi, surat izin keluarga, BPJS/KIS, dan setelah diverifikasi oleh Disnaker, dibuat perjanjian penempatan, dilanjutkan TTE oleh Disnaker, pemeriksaan medis, Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), perjanjian dengan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengguna dan pemberangkatan ke luar negeri oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);

- n. Bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, bahwa orang perseorangan tidak dapat menjadi sponsor Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan yang diperbolehkan hanya karyawan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu sendiri;
- o. Bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tidak ada orang yang memiliki perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara perseorangan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena kewenangan sepenuhnya berada pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- p. Bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, setiap orang yang bukan karyawan atau tidak memiliki surat penunjukan resmi dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), tidak diperbolehkan menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- q. Bahwa dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja ke luar negeri tersebut, Saksi Aril Wibisono berperan sebagai perekrut dan mengantar serta memastikan *Medical Check Up* Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia, Saksi Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar dan memastikan *Medical Check Up* Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia dan juga ikut menerima uang yang diberikan Saksi Siti Komsiyatin, Saksi Siti Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada di Malaysia dan mengkoordinir semua proses sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dapat berangkat ke Malaysia,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid.Sus/2026



Terdakwa berperan sebagai orang yang mengantarkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dapat berangkat ke Batam dan seterusnya ke Malaysia;

- r. Bahwa Terdakwa, Saksi Budiono, Saksi Aril Wibisono dan Saksi Yayuk Puji Rahayu tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
- Bahwa elemen dari tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdiri dari:
 - a. Elemen Proses yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
 - b. Elemen Cara yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
 - c. Elemen Tujuan berupa: untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut;
 - Bahwa berdasarkan elemen TPPO di atas, maka tidak semua tindakan pengiriman orang ke luar negeri akan selalu identik dengan TPPO;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi elemen cara, karena tidak melakukan tindakan berupa: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Selain itu perbuatan Terdakwa juga tidak memenuhi elemen tujuan karena tidak terdapat tindakan berupa: untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan secara tepat terkait aspek hukum pembuktian dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di persidangan termasuk keterangan Anak Korban, dihubungkan dengan alat bukti surat, maupun keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid.Sus/2026



- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan:
 - a. Derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan Terdakwa;
 - b. Dampak yang dialami korban;
 - c. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
 - d. Aspek keadilan, aspek kemanfaatan; dan
 - e. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR** tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **22 Januari 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**
t.t.d/

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d/

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera,

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 250 K/Pid.Sus/2026